

WhatsApp-Chat-Export (Auszug) - Anlage zum Auswertevermerk vom 07.05.2026 (Bl. 121-123 d. A.)
Asservat 2.1 (privates Mobiltelefon Markus Eberl, Apple iPhone), gesichert am 17.03.2026, extrahiert am 02.04.2026

Chat: "Ferdinand Kolb" | Zeitraum des Auszugs: 06.03.2025 bis 30.10.2025

[06.03.2025, 19:12] Ferdi Kolb: Servus Markus, Los 2025-11 kommt naechste Woche raus?
[06.03.2025, 19:20] Markus Eberl: Ja, Freitag. Halt den Wert unter 100, dann bleibt es bei mir alleine
[06.03.2025, 19:22] Ferdi Kolb: Passt, ich pack 98.400 ins Angebot
[12.03.2025, 15:41] Markus Eberl: Zuschlag ist raus, Glueckwunsch
[12.03.2025, 15:43] Ferdi Kolb: Stark! Loge Samstag? Zwei Karten liegen an der Kasse
[18.03.2025, 22:05] Ferdi Kolb: War ein geiles Spiel, danke fuers Kommen
[04.07.2025, 12:30] Markus Eberl: 2025-14 ist durch, wieder ihr
[04.07.2025, 12:33] Ferdi Kolb: Mega. Suedtirol naechstes WE steht, ich buch das Hotel, du musst nix zahlen
[11.07.2025, 09:02] Markus Eberl: Angekommen, schoenes Hotel. Danke dir
[08.10.2025, 17:01] Ferdi Kolb: Hab dir das Leistungsmerkmal geschickt. Wenn du das so nimmst faellt BauTec raus
[08.10.2025, 17:04] Markus Eberl: Gesehen. Bau ich ein. Und das Honorar?
[08.10.2025, 17:06] Ferdi Kolb: 2.500 nach dem Zuschlag, ganz normal per Ueberweisung, Verwendungszweck Beratung
[08.10.2025, 17:07] Markus Eberl: Ok. Aber danach ist erstmal Ruhe, sonst faellts auf
[21.10.2025, 14:55] Markus Eberl: 2025-17 zugeschlagen an euch
[27.10.2025, 10:18] Ferdi Kolb: Honorar ist raus, muesste bei dir sein
[27.10.2025, 10:21] Markus Eberl: Da. Danke. Und lass das mit der Loge kurz ruhen
[30.10.2025, 16:40] Ferdi Kolb: Eine Karte fuers Derby hab ich dir trotzdem hinterlegt, magst?
[30.10.2025, 16:44] Markus Eberl: Na gut, aber das letzte Mal dieses Jahr

- Ende des Auszugs -

Vermerk der Auswertung (KHK Baumeister): Die Nachrichten belegen zu jedem der drei Zuschlaege (12.03., 04.07. und 21.10.2025) eine unmittelbar folgende Zuwendung. Die Aeusserung vom 08.10.2025 ("2.500 nach dem Zuschlag ... Verwendungszweck Beratung") deckt sich mit der Ueberweisung vom 27.10.2025 (Bl. 118). Eine Nebentaetigkeitsgenehmigung fuer eine Beratungstaetigkeit des Beschuldigten liegt nicht vor.

Datei: 06_email_akteneinsicht_und_rueckfragen.eml

Von	"RA Dr. Livia Sauter" <kanzlei@example.invalid>
An	dezernat@example.invalid
Datum	Thu, 02 Jul 2026 09:42:00 +0000
Betreff	Akteneinsicht und Rückfragen - Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Sache Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26 bitte ich um vollständige Akteneinsicht einschließlich aller digitalen Originaldateien, Metadaten, Vermerke über Sicherstellung und Nachlieferungen.

Für die laufende Bearbeitung sind derzeit besonders wichtig:

- vollständige Beweismitteldateien ohne Vorsortierung,
- Nachweise zur Belehrung und zur Sicherungskette,
- alle noch ausstehenden Gutachten oder Plattform- beziehungsweise Providerantworten,
- Termin- und Friststand mit Zustellnachweisen.

Der nächste beabsichtigte Arbeitsschritt lautet:

Vergabematrix technisch nachrechnen, Vorteilsliste bewerten, dienstliche Zuständigkeit sauber abgrenzen und Stellungnahme ohne vorschnelle Freundschaftsrhetorik vorbereiten.

Mit freundlichen Grüßen

RA Dr. Livia Sauter

Von	"Dr. Sabine Ortner" <s.ortner@muenchen.example.invalid>
An	Hans-Georg Wenzl <hg.wenzl@muenchen.example.invalid>
Datum	Sat, 14 Feb 2026 08:37:00 +0100
Betreff	Vertraulich - Auffaellige Loszuschnitte Rahmenvertraege Bauhof 2025

Sehr geehrter Herr Wenzl,

im Rahmen der turnusmaessigen Vergabepreuefung sind mir drei Rahmenvertraege aufgefallen, die von Herrn Stadtoberinspektor Markus Eberl in der Zentralen Vergabestelle bearbeitet und saemtlich an die Kiesel und Rath GmbH vergeben wurden (Lose Bauhof 2025-11, 2025-14 und 2025-17). Alle drei Auftragswerte liegen mit 98.400 Euro, 97.850 Euro und 99.200 Euro nur knapp unterhalb der internen Kontrollschwelle von 100.000 Euro, ab der ein Vier-Augen-Prinzip und eine Gegenzeichnung durch die Amtsleitung greift.

Auffaellig ist, dass die Loszuschnitte bei allen drei Verfahren so gewaehlt wurden, dass die Schwelle jeweils um wenige hundert Euro unterschritten wird. Bei Los 2025-17 findet sich zudem ein nachtraeglich in die Wertungsmatrix eingefuegter Bewertungsvermerk, der die Kiesel und Rath GmbH beim Merkmal "Materialverfuegbarkeit" hochstuft.

Ich bitte um Freigabe, die Vergabeakten vollstaendig zu ziehen und die Kalender- sowie E-Mail-Kommunikation des Sachbearbeiters in die Pruefung einzubeziehen. Nach der Antikorruptionsrichtlinie der Landeshauptstadt ist bei einem Anfangsverdacht die Staatsanwaltschaft zu unterrichten.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Sabine Ortner

Antikorruptionsbeauftragte der Landeshauptstadt Muenchen

Datei: eml/02_kolb_leistungsmerkmal_2025-10-08.eml

Von	Ferdinand Kolb <f.kolb@kiesel-rath.example.invalid>
An	Markus Eberl <m.eberl@muenchen.example.invalid>
Datum	Wed, 08 Oct 2025 16:52:00 +0200
Betreff	Re: Leistungsverzeichnis Winterdienst - Formulierungsvorschlag

Hallo Markus,

anbei wie besprochen mein Vorschlag fuer das Leistungsmerkmal beim naechsten Los. Wenn ihr beim Kriterium "Materialverfuegbarkeit binnen zwei Stunden ab eigenem Regionallager im Umkreis von 30 km" bleibt, sind wir praktisch die Einzigen, die das sauber erfuellen. BauTec muesste erst zukaufen, die fallen in der Wertung dann automatisch zurueck.

Setz die Schwelle wieder knapp unter die 100k, dann bleibt es bei dir und wir sparen uns die grosse Runde mit der Amtsleitung. Die Loge fuer das Heimspiel Ende Oktober steht, zwei Plaetze sind fuer dich reserviert. Und das mit dem Honorar kriegen wir sauber ueber eine Rechnung geregelt, mach dir da keinen Kopf.

Beste Gruesse

Ferdinand

Ferdinand Kolb

Vertriebsleiter Kiesel und Rath GmbH

Datei: eml/03_anonyme_anzeige_2026-02-09.eml

Von	hinweis <hinweis.vergabe@protonmail.example.invalid>
An	Zentrale Anlaufstelle Korruption <zak@sta-muenchen.example.invalid>
Datum	Mon, 09 Feb 2026 22:14:00 +0100
Betreff	Hinweis - Vergabe Bauhof Muenchen, immer dieselbe Firma

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich arbeite im Umfeld der Vergabestelle und moechte anonym bleiben. Es faellt seit ueber einem Jahr auf, dass die Bauhof-Rahmenvertraege immer an dieselbe Firma gehen (Kiesel und Rath). Der zustaeendige Sachbearbeiter Herr Eberl und der Vertriebsleiter dieser Firma sind privat eng, man sieht sie zusammen im Stadion in der Loge, und es gab wohl auch eine gemeinsame Reise nach Suedtirol.

Kurz nach jedem Zuschlag gab es eine Einladung oder eine Zuwendung. Einmal war die Rede von einem "Beratungshonorar", obwohl Herr Eberl gar nicht nebentaetig gemeldet ist. Die Auftragswerte werden immer knapp unter die Grenze gedrueckt, ab der die Chefin gegenzeichnen muss.

Bitte schauen Sie sich die Vergabeakten und die privaten Kalender an. Mehr kann ich nicht sagen, ohne mich zu erkennen zu geben.

Mit freundlichen Gruessen
Ein Mitarbeiter

Datum;Ereignis;Friststatus;Bearbeitungsvermerk		
14.02.2026;interne Compliance-Meldung über auffällige Loszuschnitte;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
03.03.2026;Durchsuchung Vergabestelle und Privatwohnung;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
17.03.2026;Sicherstellung Diensthandy und privater Kalender;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
07.05.2026;Vergabevermerke und Wertungsmatrix in Akte;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
28.06.2026;Anhörung Beamtenrecht angekündigt;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
16.09.2026;möglicher Termin Haftungs- und Disziplinargespräch;sofort prüfen;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
laufend;Akteneinsicht und Nachlieferungen;offen;jede neue Datei mit Blattzahl und Beweisrichtung erfassen		

Datei: 10_vergabe_und_vorteile_abgleich.csv

Datum;Kategorie;Vorgang;Firma_oder_Konto;Los_Nr;Betrag_EUR;Beleg
12.03.2025;Zuschlag;Rahmenvertrag Strassenunterhalt Baulos Nord;Kiesel und Rath GmbH;Bauhof 2025-11;98400.00;Vergabevermerk Bl. 51
18.03.2025;Vorteil;VIP-Loge Heimspiel zwei Karten;Ferdinand Kolb (Kiesel und Rath);;640.00;Sicherstellung Kalender Bl. 88
15.05.2025;Vorteil;Geburtstagseinladung Abendessen im Ratskeller;Ferdinand Kolb privat;;90.00;Sicherstellung Kalender Bl. 90
04.07.2025;Zuschlag;Rahmenvertrag Bauhofmaterial Schuettgueter;Kiesel und Rath GmbH;Bauhof 2025-14;97850.00;Vergabevermerk Bl. 62
11.07.2025;Vorteil;Wochenende Suedtirol Hotel und Anreise;Ferdinand Kolb (Kiesel und Rath);;1480.00;Kreditkartenbeleg Kolb Bl. 104
21.10.2025;Zuschlag;Rahmenvertrag Winterdienst und Streugut;Kiesel und Rath GmbH;Bauhof 2025-17;99200.00;Vergabevermerk Bl. 73
27.10.2025;Vorteil;Ueberweisung Verwendungszweck Beratungshonorar;Konto Markus Eberl;;2500.00;Kontoauszug Bl. 118
30.10.2025;Vorteil;VIP-Loge Heimspiel eine Karte;Ferdinand Kolb (Kiesel und Rath);;680.00;Sicherstellung Kalender Bl. 92

Tabellenblatt: Beweismittel

Beweismittel	Quelle	Belastender Kern	Entlastender Ansatz	Arbeitsauftrag
Vergabevermerk	Bauhof 2025-17	nachträgliche Änderung	Änderung fachlich begründbar	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Kalendereinträge	privater Kalender Eberl	Südtirol-Wochenende	Freundschaftsbehaftung	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
E-Mail Vertriebsleiter	Kiesel & Rath	Leistungsmerkmal vorgeschlagen	offen, ob übernommen	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Rüge Konkurrenz	BauTec Süd GmbH	Produktnähe behauptet	Eigeninteresse am Auftrag	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Durchsuchungsbericht	StA München I	Diensthandy gesichert	Passwort für Privatgerät freiwillig genannt	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren

Tabellenblatt: Verfahrenslinien

Linie	Nutzen	Risiko	Nächster Schritt
Einlassungsoption	kann Strafzumessung und Einstellung fördern	öffnet Angriffsflächen bei unklarer Beweislage	erst nach Akteneinsicht final entscheiden
Beweisantrag	zwingt Gericht zu Tatsachenkern	bei Ausforschung schwach	konkret mit Beweistatsache formulieren
Verständigung oder Einstellung	schnelle Erledigung möglich	Nebenfolgen und Einziehung beachten	Auflagenhöhe und Schuldanerkenntnis trennen
Schutz- oder Haftfrage	sofortige praktische Wirkung	Beweismaß und Fristen streng	Beschluss und Aktenlage synchronisieren

Mandatsnotiz Erstgespräch

Landgericht München I, Wirtschaftsstrafkammer 6 | Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26

Mandatsziel

Markus Eberl, Stadtoberinspektor in der Vergabestelle benötigt eine schnelle, aber belastbare Einordnung der Lage. Der erste Schritt ist kein Rundumschlag, sondern die Sicherung der fristkritischen Punkte, die Trennung der Rollen und die Entscheidung, ob geschwiegen, vorgetragen oder ein Antrag gestellt wird.

Sofortfragen

Welche Frist läuft tatsächlich und wodurch wurde sie ausgelöst?

Welche Originaldaten fehlen noch und wer besitzt sie?

Welche Einlassung ist bereits aktenkundig oder faktisch erfolgt?

Welche Nebenfolge droht sofort praktisch zu wirken?

Vergabematrix technisch nachrechnen, Vorteilsliste bewerten, dienstliche Zuständigkeit sauber abgrenzen und Stellungnahme ohne vorschnelle Freundschaftsrhetorik vorbereiten.

Beteiligte

Punkt	Inhalt
Beschuldigte oder betroffene Person	Markus Eberl
Mandatsbezug	Markus Eberl, Stadtoberinspektor in der Vergabestelle
Gericht	Landgericht München I, Wirtschaftsstrafkammer 6
Staatsanwaltschaft	Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26
Verteidigung oder Vertretung	RA Dr. Livia Sauter, München

Sachverhalt und Chronologie

Landgericht München I, Wirtschaftsstrafkammer 6 | Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26

Arbeitsfassung Sachverhalt

Der Stadtoberinspektor Markus Eberl bearbeitete Rahmenverträge für Straßenunterhalt und Bauhofmaterial. Die Firma Kiesel & Rath GmbH erhielt in drei Vergaben jeweils den Zuschlag knapp unterhalb interner Kontrollschwellen. Parallel fanden Einladungen zu Fußballspielen und ein Wochenende in Südtirol statt, bezahlt durch den Vertriebsleiter der Firma.

Eberl behauptet, die Einladungen seien private Freundschaftspflege gewesen und er habe keine Wertungspunkte manipuliert. Die Vergabeakte zeigt aber ungewöhnliche Loszuschnitte, nachträgliche Bewertungsvermerke und eine E-Mail, in der der Vertriebsleiter die Formulierung eines Leistungsmerkmals vorschlägt. Ein Konkurrenzunternehmen rügt die Ausschreibung wegen Produktnähe.

Die Akte verbindet Strafrecht, Vergaberecht, Disziplinarrecht und Compliance. Entscheidend sind Diensthandlung, Unrechtsvereinbarung, Vorteilshöhe, Kausalität für den Zuschlag und die Frage, ob eine belastbare Schadensberechnung möglich ist.

Zeitachse

Noch offene Widersprüche

Welche Aussage ist unmittelbare Wahrnehmung und welche nur Schlussfolgerung?

Ist der technische Befund zeitlich eindeutig der behaupteten Handlung zuzuordnen?

Gibt es alternative, aktenkundige Erklärungen für das belastende Indiz?

Sind Frist und Zustellung dokumentiert oder nur mündlich mitgeteilt?

Spalte 1	Spalte 2
14.02.2026	interne Compliance-Meldung über auffällige Loszuschnitte
03.03.2026	Durchsuchung Vergabestelle und Privatwohnung
17.03.2026	Sicherstellung Diensthandy und privater Kalender
07.05.2026	Vergabevermerke und Wertungsmatrix in Akte
28.06.2026	Anhörung Beamtenrecht angekündigt
16.09.2026	möglicher Termin Haftungs- und Disziplinalgespräch

Ermittlungsakte Auszüge und Beweislage

Landgericht München I, Wirtschaftsstrafkammer 6 | Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26

Aktenauszug

Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26 führt die Sache derzeit mit Schwerpunkt auf: Bestechlichkeit nach Paragraph 332 StGB; Vorteilsannahme nach Paragraph 331 StGB; Untreueprüfung wegen Vergabeschaden.

Die Ermittlungsakte enthält bereits mehrere belastende Indizien, aber bei einzelnen Beweismitteln fehlen Rohdaten, Sicherungsvermerke oder Anschlussvernehmungen.

Für eine gerichtsfeste Bearbeitung müssen Blattstellen, Dateiherkunft und Beweisrichtung nachgetragen werden. Jede spätere Stellungnahme sollte sichtbar machen, was bewiesen ist, was nur behauptet wird und was noch aufgeklärt werden muss.

Beweismittelübersicht

Normanker

Paragraph 331 StGB

Paragraph 332 StGB

Paragraph 266 StGB

Paragraph 102 StPO

Paragraph 110 StPO

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Vergabevermerk	Bauhof 2025-17	nachträgliche Änderung	Änderung fachlich begründbar
Kalendereinträge	privater Kalender Eberl	Südtirol-Wochenende	Freundschaftsbehauptung
E-Mail Vertriebsleiter	Kiesel & Rath	Leistungsmerkmal vorgeschlagen	offen, ob übernommen
Rüge Konkurrenz	BauTec Süd GmbH	Produktnähe behauptet	Eigeninteresse am Auftrag
Durchsuchungsbericht	StA München I	Diensthandy gesichert	Passwort für Privatgerät freiwillig genannt

Rechtliche Arbeitsnotiz

Landgericht München I, Wirtschaftsstrafkammer 6 | Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26

Rechtlicher Einstieg

Die Prüfung beginnt mit der Verfahrensrolle und dem konkreten Arbeitsprodukt: Haft, Einstellung, Schutzantrag, Anklageprüfung, Hauptverhandlung oder Rechtsmittel.

Danach werden Tatbestandsmerkmale, subjektiver Tatbestand und Beweisbarkeit getrennt. Eine plausible Verteidigungslinie ersetzt keinen Beweiswertvergleich; eine plausible Anklagehypothese ersetzt keine Lückenanalyse.

Normanker: Paragraf 331 StGB, Paragraf 332 StGB, Paragraf 266 StGB, Paragraf 102 StPO, Paragraf 110 StPO.

Arbeitsmatrix

Tatbestandsmerkmal: Welche konkrete Tatsache trägt es?

Beweismittel: Ist es original, vollständig, verwertbar und in sich konstant?

Gegenposition: Welches alternative Geschehen ist aktenkundig und nicht nur spekulativ?

Risiko: Welche Nebenfolge droht unabhängig vom Ausgang der Hauptsache?

Output: konkreter Antrag oder konkreter Entwurf, keine bloße Rechtsmeinung.

Nächster Schritt

Vergabematrix technisch nachrechnen, Vorteilsliste bewerten, dienstliche Zuständigkeit sauber abgrenzen und Stellungnahme ohne vorschnelle Freundschaftsrhetorik vorbereiten.

Entwurf nächster Verfahrensschritt

Landgericht München I, Wirtschaftsstrafkammer 6 | Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26

Entwurfsziel

Vergabematrix technisch nachrechnen, Vorteilsliste bewerten, dienstliche Zuständigkeit sauber abgrenzen und Stellungnahme ohne vorschnelle Freundschaftsrhetorik vorbereiten.

Textbaustein

In der Sache Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26 beantragen wir zunächst, die nachfolgend bezeichneten Unterlagen vollständig und in Originalqualität zur Akte zu nehmen beziehungsweise der Verteidigung zugänglich zu machen.

Die bisherige Aktenlage lässt eine abschließende Stellungnahme noch nicht zu, weil zentrale Beweismittel entweder nur zusammengefasst wiedergegeben oder technisch nicht nachvollziehbar dokumentiert sind.

Sobald die Nachlieferungen vorliegen, wird eine geordnete Stellungnahme nach Tatsachenkern, Beweiswert, rechtlicher Einordnung und Verfahrensziel eingereicht.

Konkrete Anträge und Bitten

Übersendung aller digitalen Originaldateien mit Metadaten und Sicherungsvermerken.

Mitteilung sämtlicher Zustelldaten, Ladungsdaten und noch offener Fristen.

Benennung ausstehender Gutachten und geplanter Vernehmungen.

Gelegenheit zur ergänzenden Stellungnahme nach vollständiger Akteneinsicht.

Taktischer Hinweis

Der Entwurf ist bewusst kurz gehalten. Er sichert den nächsten Schritt, ohne eine Sachversion festzuschreiben, die später nach Akteneinsicht korrigiert werden müsste.

Polizeipraesidium Muenchen

Kriminalfachdezernat 6 - Korruption und Amtsdelikte

Bayerstrasse 35, 80335 Muenchen | Telefon: 089 2910-0

Tgb.-Nr.: KFD6-004417-26/3 | Js-Az.: 6 Js 9940/26 StA Muenchen I

Bl. 141-145 d. A.

Beschuldigtenvernehmung

1 Angaben zur Vernehmung

1.1 Ort und Zeit: Polizeipraesidium Muenchen, Dienstzimmer 6.14, 18. Juni 2026, 09:30 bis 11:05 Uhr.

1.2 Vernehmender: KHK Baumeister. Anwesend: RA Dr. Livia Sauter als Verteidigerin.

1.3 Beschuldigter: Markus Eberl, Stadtoberinspektor, geboren am 22.09.1979 in Rosenheim, wohnhaft in Muenchen.

2 Belehrung

2.1 Der Beschuldigte wurde darueber belehrt, dass es ihm freisteht, sich zur Sache zu aeussern oder nicht auszusagen, und dass er jederzeit einen Verteidiger befragen kann. Die Verteidigerin war anwesend. Der Beschuldigte erklarte, er wolle aussagen.

3 Angaben zur Sache

3.1 Der Beschuldigte gab an: "Ich kenne Ferdinand Kolb seit vielen Jahren, wir sind privat befreundet. Dass wir gemeinsam ins Stadion gehen und einmal zusammen in Suedtirol waren, ist reine Freundschaft und hat mit den Vergaben nichts zu tun."

3.2 Auf Vorhalt der drei Zuschlaege an die Kiesel und Rath GmbH innerhalb eines Jahres: "Die Firma war schlicht die beste Bieterin. Die Loszuschnitte ergeben sich aus dem Bedarf des Bauhofs, nicht aus einer Absicht, irgendeine Schwelle zu unterschreiten."

3.3 Auf Vorhalt der Ueberweisung vom 27. Oktober 2025 ueber 2.500 Euro mit dem Verwendungszweck "Beratungshonorar": "Das war ein Honorar fuer eine private Beratung, die ich Herrn Kolb zu einem Ablaufthema gegeben habe. Das hat mit dem Amt nichts zu tun."

3.4 Auf die Frage, ob fuer diese Beratungstaetigkeit eine Nebentaetigkeitsgenehmigung vorliege: "Nein, eine solche Genehmigung habe ich nicht beantragt. Ich habe das als einmalige Gefaelligkeit unter Freunden gesehen."

3.5 Auf Vorhalt, dass die Ueberweisung sechs Tage nach dem Zuschlag fuer Los 2025-17 einging und dass jeweils kurz nach den beiden anderen Zuschlaegen eine Einladung folgte: "Das ist Zufall. Freunde laden sich eben ein, da fuer braucht es keinen Anlass."

3.6 Auf Vorhalt der Nachricht vom 8. Oktober 2025, in der Herr Kolb ein Leistungsmerkmal vorschlaegt und die Uebernahme des Honorars ankuendigt: "Vorschlaege von Bietern zu Leistungsmerkmalen sind im Markt ueblich. Ob ich das uebernommen habe, muesste man in der Akte sehen."

4 Abschluss

4.1 Weitere Fragen zur Wertungsmatrix beantwortete der Beschuldigte nach Ruecksprache mit seiner Verteidigerin nicht. Das Protokoll wurde vorgelesen, genehmigt und unterschrieben. Ende der Vernehmung 11:05 Uhr.

gez. Markus Eberl (Beschuldigter)

gez. Baumeister, KHK (Vernehmender)

Polizeipraesidium Muenchen

Kriminalfachdezernat 6 - Korruption und Amtsdelikte

Bayerstrasse 35, 80335 Muenchen | Telefon: 089 2910-0

Tgb.-Nr.: KFD6-004417-26/2 | Js-Az.: 6 Js 9940/26 StA Muenchen I

Bl. 121-126 d. A.

Auswertevermerk - Abgleich Zuschlaege und Zuwendungen

1 Gegenstand

1.1 Gegenstand dieses Vermerks ist der Abgleich der drei Rahmenvertragsvergaben an die Kiesel und Rath GmbH mit den festgestellten Zuwendungen an den Beschuldigten Markus Eberl. Grundlage sind die Vergabevermerke (Bl. 51, 62, 73), der sichergestellte private Kalender (Bl. 88-92), die Kontoauszuege (Bl. 118) sowie der ausgewertete WhatsApp-Verlauf mit Ferdinand Kolb (Bl. 121-123). Die Werte sind in der Tabelle 10_vergabe_und_vorteile_abgleich.csv zusammengefuehrt.

2 Zuschlaege

2.1 Alle drei Zuschlaege gingen an die Kiesel und Rath GmbH. Die Auftragswerte betrugen 98.400 Euro (Los 2025-11, Zuschlag 12.03.2025), 97.850 Euro (Los 2025-14, Zuschlag 04.07.2025) und 99.200 Euro (Los 2025-17, Zuschlag 21.10.2025). Alle drei Werte liegen unterhalb der internen Kontrollschwelle von 100.000 Euro, ab der eine Gegenzeichnung durch die Amtsleitung vorgeschrieben ist. Die Summe der drei Auftragswerte betraegt 295.450 Euro.

3 Zuwendungen

3.1 Im Auswertungszeitraum wurden fuenf Zuwendungen an den Beschuldigten festgestellt (Gesamtwert 5.390 Euro): VIP-Loge am 18.03.2025 (640 Euro), Abendessen am 15.05.2025 (90 Euro), Wochenende Suedtirol am 11.07.2025 (1.480 Euro), Ueberweisung "Beratungshonorar" am 27.10.2025 (2.500 Euro) und VIP-Loge am 30.10.2025 (680 Euro).

4 Zeitliches Muster

4.1 Vier der fuenf Zuwendungen fielen jeweils innerhalb von zehn Tagen nach einem Zuschlag an die Kiesel und Rath GmbH: die Loge vom 18.03.2025 sechs Tage nach dem Zuschlag vom 12.03.2025, das Suedtirol-Wochenende vom 11.07.2025 sieben Tage nach dem Zuschlag vom 04.07.2025 sowie die Ueberweisung vom 27.10.2025 (sechs Tage) und die Loge vom 30.10.2025 (neun Tage) nach dem Zuschlag vom 21.10.2025.

4.2 Der Gesamtwert dieser vier zuschlagsnahen Zuwendungen betraegt 5.300 Euro. Die einzige nicht zuschlagsnahe Zuwendung ist das Abendessen vom 15.05.2025 (90 Euro); der zeitliche Abstand zum naechstgelegenen vorangehenden Zuschlag (12.03.2025) betraegt 64 Tage. Diese Zuwendung wird als nicht musterkonform ausgesondert.

5 Diskrepanz zur Einlassung

5.1 Der Beschuldigte bezeichnet die Ueberweisung von 2.500 Euro als "Beratungshonorar" fuer eine private Beratung (vgl. Beschuldigtenvernehmung vom 18.06.2026, Bl. 141). Dem steht entgegen, dass fuer eine Beratungstaetigkeit keine Nebentaetigkeitsgenehmigung vorliegt, dass die Zahlung sechs Tage nach dem Zuschlag fuer Los 2025-17 einging und dass Herr Kolb die Zahlung bereits am 08.10.2025, also vor dem Zuschlag, als "2.500 nach dem Zuschlag ... Verwendungszweck Beratung" ankuendigte (Bl. 121). Die behauptete Freundschaftsleistung deckt sich zeitlich lueckenlos mit dem Vergabegeschehen.

6 Ergebnis

6.1 Der Abgleich stuetzt den Verdacht einer Unrechtsvereinbarung. Die weitere Bewertung, insbesondere die Abgrenzung zwischen Vorteilsannahme und Bestechlichkeit sowie die Frage eines Vergabeschadens, bleibt der rechtlichen Pruefung vorbehalten.

gez. Baumeister, KHK

Datei

PDF-Anhang: 09_originalanlage_behoerdenvermerk.pdf

Auszug Wertungsvermerk Bauhofrahmenvertrag 2025-17

Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26

Vergabestelle Tiefbau, Aktenzeichen M-TB-2025-17. Bearbeiter Markus Eberl, Mitzeichnung Sachgebietsleitung 07.11.2025.

Los 2 Streugutbehälter und Einbauszubehör: Kiesel & Rath GmbH 92 Punkte, BauTec Süd GmbH 87 Punkte. Preisvorsprung 3,2 Prozent.

Nachtrag 05.11.2025: Kriterium kompatible Schnellwechselaufnahme ergänzt. Begründung: vorhandener Fuhrpark der Bauhöfe Nord und Ost.

Prüfhinweis Revision: Änderungszeitpunkt nach Angebotsöffnung klären; E-Mail des Bieters vom 29.10.2025 in Beiakte nehmen.

Feld	Eintrag
Bearbeiter	Staatsanwaltschaft München I
Bezug	Korruptionsverdacht in der Vergabestelle München
Nächster Schritt	Vergabematrix technisch nachrechnen, Vorteilsliste bewerten, dienstliche Zuständigkeit s